

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
FISCALÍA LOCAL _____
DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS PENALES
MUNICIPALES
UNIDAD _____ DE LESIONES PERSONALES

Proceso No.....

Lugar.....

Fecha.....

MOTIVO DE LA DECISION

Procede el Despacho a calificar el mérito del sumario adelantado contra la señora _____, vinculada a la presente investigación mediante diligencia de indagatoria, sindicada del delito de **LESIONES PERSONALES**, sin observar causal de nulidad que invalide todo o parte de lo actuado.

HECHOS

Los hechos materia del presente investigativo se originan de la

denuncia penal presentada por la señora _____, quien pone en conocimiento de las autoridades policivas hechos ocurridos en esta ciudad el día ____ de _____, en la calle ____ con carrera _____, cuando su hermana _____ fue agredida por la señora _____, quien valiéndose de un arma blanca, le causó una herida a la altura del tórax, procediendo las autoridades policivas a la captura de la agresora minutos después de ocurrido el hecho.

INDIVIDUALIZACION E IDENTIFICACION DEL SINDICADO

_____, vinculada a la presente investigación mediante diligencia de indagatoria, identificada con cédula de ciudadanía No. _____ de _____, natural de _____, nacida el día ____ de _____ de _____, estado civil _____ con el señor _____, en la actualidad se encuentra en estado de embarazo, madre de ____ hijos, grado de instrucción _____ de primaria, ocupación actual trabajadora sexual.

INDICACION DEL MATERIAL PROBATORIO

La presente investigación cuenta con los siguientes elementos de

prueba allegados:

1o. - Informe de Policía presentado por el IT. _____.
(fols. ____y____).

2o. - Denuncia penal presentada por la señora _____,
identificada con cédula de ciudadanía No. _____ de
_____. (fol._____).

3o. - Dictamen de lesiones personales practicado a la señora
_____, donde se le determinó una incapacidad médico
legal definitiva de ____ días, y como secuela deformidad física que
afecta el cuerpo de carácter permanente. (fols. __ y ____).

4o. - Diligencia de indagatoria rendida por la señora _____,
identificada con cédula de ciudadanía No. _____de
_____. (fols. ____ a ____).

5o. - Diligencia de declaración rendida por la señora _____,
identificada con cédula de ciudadanía No. _____ de Bogotá.
(fols. ____ a ____).

6o. - Diligencia de declaración rendida por el señor Agente
_____, identificado con cédula de ciudadanía No.

_____ de _____. (fols. ____ y ____).

7o. - Diligencia de declaración rendida por la señora _____, identificada con cédula de ciudadanía No. _____ de _____. (fols. ____ a ____).

8o. - Historia clínica Odontolegal practicada a la presunta sindicada _____ por miembros del Cuerpo Técnico del CTI. (fols. ____ a ____).

9o. - Respuesta antecedentes penales de la inculpada _____, registrando antecedentes la misma. (fol. ____).

10.- Informe rendido por el CTI, obteniendo la plena identificación de la presunta sindicada _____, identificada con cédula de ciudadanía No. _____ de _____. (fols. ____ a ____).

11.- Diligencia de declaración rendida por el menor _____. (fols. ____ a ____).

EVALUACION DEL MATERIAL PROBATORIO

En denuncia penal y ampliación de la misma la denunciante manifestó que el día ____ de _____ de _____, se encontraba en una pescadería ubicada en la ____ con _____,

tomándose unas cervezas con su hermana _____, con sus hijos y un amigo de ellas llamado _____, encontrándose la señora _____ en otra mesa cerca de ellas en compañía de dos muchachos, tomándose unos tragos con ellos, uno de los cuales saludo a su hermana y la invito a una cerveza, lo cual fue motivo de rabia para la sindicada quien sintió celos y de inmediato comenzó a agredir verbalmente a su hermana, presentándose de esta manera un cruce de palabras o discusión entre las mismas, interviniendo en la misma, preguntándole a la señora _____ porque trataba mal a su hermana, respondiéndole que lo hacia porque ella debía defender lo suyo, ante lo cual le dijo que no se preocupara que a su hermana no le interesaba, y que dejaran de pelear ya que ella era epiléptica, calmando así un poco los ánimos, y dirigiéndose al baño ya que estaba botando sangre por la nariz, al salir de allí, noto que el local donde estaban estaba desocupado, observando de inmediato que su hermana y la sindicada se agredían físicamente, corriendo a separarlas, cogiendo a _____ y jalándola para un lado, momento en el cual ésta aprovecho para sacar una puñalita de su pie izquierdo y se la clavo a su hermana luego de lo cual salió corriendo procediendo ella a perseguirla agarrándose también con ella y queriendo chuzarla de igual manera, haciendo su presencia en ese instante los agentes de la Policía, a quien les solicitó que la detuvieran que acababa de herir a su hermana, procediendo los

agentes a su captura, negando los hechos ocurridos ya que no tenía el arma en su poder, alcanzando a ver su amigo el momento en que la sindicada le entregaba el arma a un vendedor, quien entregó el arma finalmente.

En diligencia de indagatoria rendida por la señora _____, la sindicada manifestó no conocer el motivo por el cual se produjo su aprehensión ya que ese día se encontraba en un establecimiento tomando con un cliente realizando su trabajo, cuando su cliente se estaba terminando de tomar una cerveza, llegaron los agentes de la Policía y le dijeron que la acompañara, teniendo conocimiento de los hechos en esta diligencia, donde negó haber herido a alguna persona, y no reconocer el arma incautada y que se le puso de presente.

En diligencia de declaración rendida por el Agente de la Policía _____, el declarante manifestó que el día ____ de septiembre se encontraba haciendo primer turno de vigilancia en la Panel ____, conducida por el Agente _____, en compañía del agente _____, cuando siendo aproximadamente las _____a.m., observaron al pasar por la calle ____ con carrera _____, a dos señoras peleando, siguiendo su ruta, al pasar nuevamente por la calle descrita ya una de ellas se encontraba en el suelo, deteniendo el vehículo y bajándose del

mismo, siendo informados por la hermana de la víctima que la señora que estaba con ella era la que había agredido a su hermana, pegándole una puñalada, procediendo a la captura de la misma quien presentaba aliento alcohólico, y le manifestó que había cometido el hecho por problemas pasionales, trasladándola a la Estación, mientras que su compañero procedía a la requisa encontrándole a un vendedor de dulces el arma utilizada por la sindicada para lesionar a la ofendida, quien manifestó que la víctima se la había echado ahí.

En diligencia de declaración rendida por la señora _____ la declarante manifestó que el día de los hechos se encontraba en compañía de su hermana _____, _____ su hijo _____ y su sobrino _____, procediendo a entrar a una pescadería por invitación que le hiciera su amigo, departiendo algunas cervezas, momento en el cual llegó un amigo de ella que vendía tintos, saludándose e invitándolo el también a otra cerveza, ante lo cual reacciono la presunta sindicada de manera grosera y empezó a insultarla, interviniendo su hermana _____, para calmar los ánimos, aprovechando ambas la oportunidad cuando ésta se fue al baño para agredirse físicamente tomándose primero por el pelo, interviniendo nuevamente su hermana quien trato de separarlas, cuando de repente se le vino nuevamente la señora de frente y

con un arma la agredió en el pecho, desmayándose, siendo capturada la agresora por los agentes de la policía.

En diligencia de declaración rendida por el menor _____, el declarante manifestó que ese día se encontraba en compañía de su señora madre, de su tía y de su primo tomándose ellas unos tragos con unos amigos mientras ellos jugaban en la calle, viendo el momento en el cual una señora tomaba a su mamá por el pelo, empezando las dos a pelear, sacando la señora una puñalita e hiriendo a su mamá, cayendo al piso, sin recordar nada más.

CALIFICACION JURIDICA PROVISIONAL

El delito por el cual se procede se encuentra tipificado en nuestro ordenamiento penal vigente, en el Título XIII, Capítulo II, artículos 331, 332 y 333. (LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN PARTICULAR TITULO I CAPITULO TERCERO Artículos 111 s. s. de la Ley 599 del año 2000).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El artículo 439 del C. P. P. (Artículo 393, 395, 397, 398, 399 de la Ley 600 del año 2000), establece que el mérito de la instrucción

debe calificarse, bien profiriendo resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho punible y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del sindicado, en los términos del artículo 441 del C. P. P. (Artículo 398 de la Ley 600 del año 2000); o dictando preclusión de la investigación, cuando aparezca plenamente demostrada cualquiera de las causales contenidas en los artículos 29 y 40 del Código Penal (Artículo 32 del año 599 del año 2000), o cuando a juicio del Fiscal, no haya mérito suficiente para adoptar la primera determinación.

Tenemos que la presente investigación se inicia con la denuncia penal presentada por la señora _____, luego de la captura en flagrancia de que fue objeto la presunta sindicada _____, persona a quien la denunciante señaló de ser la responsable de las lesiones de que fue víctima su hermana _____, luego de que la misma procediera a agredir a esta última con arma blanca, causándole lesiones que le ameritaron una incapacidad definitiva de ____ días y como secuela deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, reuniéndose el primero de los requisitos contemplados en la norma en comento y el cual hace relación al

elemento objetivo o de tipicidad de la conducta.

Con relación al elemento subjetivo o responsabilidad que en la actualidad recae sobre la inculpada _____, esta se ve seriamente comprometida, pues en primer lugar tenemos la captura en flagrancia de la agresora, realizada por los Agentes de la Policía instantes después de que la misma procediera a agredir a la señora _____, valiéndose para la realización de su conducta dolosa de un arma blanca que portaba, arma que fue incautada en el momento en que la agresora pretendió no solo huir, sino deshacerse de la misma, utilizando para esta finalidad a un vendedor de dulces, a quien se la deposito, situación que fue observada por un testigo quien dio aviso inmediato y oportuno a los Agentes del orden que realizaban en ese momento la captura en flagrancia de la presunta sindicada _____.

Además de estas pruebas reposan las testimoniales, donde tanto la víctima como sus acompañantes son unánimes en señalar como autora a la presunta sindicada, persona que desde el primer instante se mostró agresiva hacia la víctima, debido a que ésta procedió a saludar a un amigo suyo que se encontraba con ella, situación que molestó profundamente a la agresora, sintiendo celos hacia la otra joven, y empezando de esta manera un enfrenamiento verbal entre las mismas, exaltándose un poco más

los ánimos, al punto de continuar la discusión con golpes, viendo obligada la hermana de _____ a intervenir para separarlas, circunstancia que enfureció aún más a la sindicada, utilizando el arma que llevaba escondida en uno de sus pies, y descargándola contra la lesionada de manera intencional y dolosa, pues no tenía ningún motivo para agredirla con dicho elemento y justificar su comportamiento, debido a que la víctima, primero no tenía arma o elemento de igual o similar características, para intimidarla, y hacerla sentir desprotegida y temerosa por su vida, y segundo no estaba en desventaja frente a ella, ya que la pelea era únicamente entre las dos y a puños y golpes, pues la intervención de la señora _____ se limitó únicamente a separarlas, tratando de calmar los ánimos, oportunidad que fue aprovechada por la sindicada, para sorprender a la víctima, y causarle con toda la intención un daño corporal serio, vislumbrándose de esta manera absoluta responsabilidad en cabeza de la señora _____, quien en su injurada asume una actitud además de mentirosa, ilógica, queriéndose demostrar ajena a los hechos, negando rotundamente los mismos, al igual que su propia autoría o comportamiento doloso, y evadir a través de su negativa no solo su presencia, sino también su participación, generando como resultado indicios de falsa justificación y de móvil delictivo en su contra, y no logrando desvirtuar con sus exculpaciones el

testimonio de la ofendida y de los testigos presenciales del hecho, quienes la señalan abierta y directamente de las lesiones de que fue víctima _____, testificaciones que merecen todo nuestro crédito a la luz de la sana crítica del testimonio, pues no se advierte en los deponentes ánimos de involucrar gratuitamente a la sindicada en la comisión del punible investigado, pues estos a través de sus declaraciones si limitaron a manifestar de manera objetiva y veraz, el conocimiento de los hechos que tuvieron la oportunidad de apreciar el día _____ de _____ de _____, en la calle _____ con carrera _____, lugar donde se suscito el ilícito, y donde al igual que la agresora se encontraban departiendo unos tragos.

En este orden de ideas advierte esta delegada que se satisfacen a cabalidad los presupuestos contenidos en el artículo 441 del C. P. P. (Artículo 398 de la Ley 600 del año 2000), razón por la cual la decisión a adoptar no será otra sino la de proferir **RESOLUCIÓN DE ACUSACION** en contra de la presunta sindicada _____, en calidad de autora del delito de **LESIONES PERSONALES**.

En mérito de lo anteriormente expuesto **LA FISCALIA** _____ () **DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS PENALES MUNICIPALES DE LA UNIDAD** _____ **DE**

LESIONES PERSONALES DE SANTAFE DE BOGOTA, D.C.,

RESUELVE

PRIMERO: PROFERIR RESOLUCION DE ACUSACION en contra de la presunta sindicada _____, de condiciones civiles y personales conocidas en el sumario, por el delito de **LESIONES PERSONALES**, de acuerdo con las consideraciones plasmadas en la parte resolutive del presente proveído, y con fundamento en el artículo 441 del C. P. P. (Artículo 398 de la Ley 600 del año 2000).

SEGUNDO: EN FIRME la presente decisión **ORDÉNESE EL ENVIO** de las diligencias al Juzgado Penal Municipal (Reparto), para el inicio de la correspondiente etapa de juzgamiento.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

La Fiscal,

Fiscal _____ Delegada.

Hora: _____